

1015593-04.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Transporte de Coisas

Magistrado: André Luís Bicalho Buchignani

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pela ré, requer indenização pelo roubo dela. A transportadora invoca a excludente da força maior e denuncia da lide à seguradora; que negou a cobertura fundada no descumprimento das regras de gerenciamento de risco.

A ação é procedente. A denunciação improcede.

Restando incontroverso o roubo da carga, a transportadora é responsável pela indenização. Pois se trata de evento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

6ª Vara Cível

Rua Afonso Penna , 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

1015593-04.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1015593-04.2021.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Transporte de Coisas

Requerente:

Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda.

Requerido e Denunciado à Lide (Passivo):

Spp Transportes de Cargas - Eireli (Mvssp Transportes) e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luís Bicalho Buchignani

Vistos.

I - RELATÓRIO.

INDEL BAURU INDÚSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA move ação indenizatória contra SPP TRANSPORTES DE CARGAS - EIRELI (MVS TRANSPORTES E LOGÍSTICA) e TLA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI (MVS EXPRESS). Aduz ter adquirido 9.485 quilos de vergalhões de cobre em São Bernardo do Campo e contratado a ré MVS para transporte até Suzano-SP, justamente porque essa transportadora ofertou seguro e frota monitorada. No entanto, a carga foi roubada no dia 17/09/2020 e, ao argumento de que ainda tramitava a regulação do seguro, a transportadora não ressarcir o valor da carga roubada; até que em 29/3/2021 soube da negativa da seguradora dada a falha das rés no gerenciamento do risco. Por isso, requer a condenação das transportadoras ao pagamento de R\$ 509.059,95, valor dado à causa. Juntou documentos.

Citadas, as rés apresentaram contestação com denunciação da lide à seguradora, asserindo ser ilegítima a negativa de cobertura. Também alegaram que, mesmo localizado o caminhão com auxílio do rastreador, a Polícia se recusou buscá-lo alegando ser perigosa comunidade onde ele se encontrava. Acrescentaram que o sistema de monitoramento foi inibido pelos assaltantes com o bloqueio do sinal, o que não impediu a localização do caminhão através da "isca". Invocaram a força maior como excludente de responsabilidade e requereram o resultado inverso. Também juntaram documentos.

Depois da réplica, a seguradora denunciada foi citada e apresentou contestação

sustentando o descumprimento do gerenciamento de risco, consistente em acompanhamento de equipe de escolta ou implantação de duas iscas camufladas; apontou a necessidade observância à franquía, negou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e requereu o resultado inverso. Também juntou documentos. Saneado o processo, durante a instrução nenhuma prova foi produzida. Da expedição de ofício à Transcell Gerenciamento de Risco Ltda, seguiu a resposta a fs. 911/912. Em alegações finais, as partes reprisaram manifestações anteriores, agora tecendo comentários sobre a prova produzida. A contestante acrescentou requerimento de penalização da seguradora pela litigância de má-fé.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

Cuida-se de ação indenizatória. A requerente, dona da carga transportada pela ré, requer indenização pelo roubo dela. A transportadora invoca a excludente da força maior e denuncia da lide à seguradora; que negou a cobertura fundada no descumprimento das regras de gerenciamento de risco.

A ação é procedente. A denunciação improcede.

Restando incontroverso o roubo da carga, a transportadora é responsável pela indenização. Pois se trata de evento previsível e que afasta a excludente da força maior. Nesse sentido, a orientação doutrinária:

Significa que risco faz parte da atividade, mostrando-se previsível, máxime no transporte de cargas, atividade visada por quadrilhas e delinquentes profissionalizados. O furto de mercadoria e principalmente, o roubo de carga, tornou-se comum, impondo aos transportadores um reestudo de logística nos transportes, com o desenvolvimento de sofisticados sistemas de prevenção e proteção, inclusive utilização de rastreamento por satélite e comboios de acompanhamento, com seguranças fortemente armados e sistema de intercomunicação altamente desenvolvido (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. RT, pág. 193)

Na mesma esteira, a orientação do TJSP:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Seguro transporte rodoviário carga - Roubo de mercadorias (...) Ocorrência de furto e roubo que são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes com o serviço que presta - A responsabilidade da recorrida era assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil - Referida obrigação de atuar de acordo com o previsto na apólice é da empresa de transporte, sob risco de responder pela ocorrência do sinistro - Agravamento do risco evidenciado - Sentença reformada para julgar procedente a demanda - Recurso da autora provido e prejudicado o apelo dos patronos da ré. (TJSP; Apelação Cível 1025319-80.2019.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

De fato, a transportadora pode ser responsabilizada pelo roubo de carga (CC. art. 749) se ficar demonstrado que ela não adotou as cautelas que razoavelmente se poderia esperar (REsp 435.865/RJ, 2ª Seção), como no caso em tela. Nesse sentido, os seguintes julgados do TJSP:

RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva de indenização securitária - Transporte rodoviário de mercadorias Roubo de carga durante o trajeto Prescrição trienal inocorrente (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) Comprovação de que a ré não adotou as cautelas necessárias que constavam do plano de gerenciamento de risco Descumprimento das cláusulas que determinavam a inclusão de rastreadores móveis na carga (iscas) e de comunicar a empresa de monitoramento com uma hora de antecedência acerca do início do transporte - Falta de adoção de medidas preventivas Agravamento do risco Excludente da responsabilidade da transportadora não caracterizada Ressarcimento integral à seguradora autora devido Procedência redimensionada nesta instância ad quem Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido ((TJSP; Apelação Cível 1041638-42.2019.8.26.0224; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

13/07/2021).)

Note-se, ademais, que a ré/apelante tinha conhecimento de que o transporte deveria ter sido feito com rastreamento e uma isca eletrônica ou uma escolta armada e rastreada em percurso integral. Se foi contratada pela autora para realizar o transporte deveria ter observado tais exigências (TJSP, Apelação Cível nº 1012122-72.2019.8.26.0451)

E conforme o contrato de seguro - cujo teor as rés não desconheciam, tanto que redarguem tê-lo cumprido -, impunha-se o gerenciamento de risco (fs. 565) por empresas especificamente indicadas ao segurado (fs. 568):

b) Para todos os embarques com valores superiores a R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) até R\$ 750.00,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), fica o SEGURADO obrigado a realizar análise de perfil profissional E utilizar apenas profissional (motorista / ajudante) enquadrado como "frota" ou "agregado" E utilizar rastreamento / monitoramento de cargas E implantar 02 (duas) iscas camuflada na carga OU utilizar acompanhamento de 01 (uma) equipe de escolta ostensiva rastreada durante o percurso integral da viagem em substituição a uma das iscas;

E indagada a gerenciadora de risco (fs. 904) se estava instalada apenas 1 isca, com capacidade de bateria em 57% e a localização do caminhão transportador e da isca instalada, respondeu (fs. 911/912):

"Não havíamos ciência da isca instalada, logo também o desconhecimento da quantidade de equipamentos redundantes inseridos na carga, nem como sua capacidade de bateria" e ainda: "Equipamento rastreador principal acusou seu último posicionamento nas coordenadas, -23.632098, -46.591068, conforme relatório de posições: av Francisco Leme.

Local esse, aliás, não coincidente com o do roubo informado no Boletim de Ocorrência.

Destarte, a responsabilidade indenizatória é exclusiva da transportadora, porque desrespeitou as regras de gerenciamento de risco; o que acarreta a perda da garantia e a improcedência da denúncia, conforme os seguintes precedentes do TJSP:

Apelação. Regressiva. Contrato de seguro. Transporte rodoviário de carga. Descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco. Desvio de rota. Agravamento do risco do contrato de transporte e assunção, pela transportadora, do risco do roubo da carga. Ausência de excludente de responsabilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002672-81.2019.8.26.0362; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022);

Indenizatória de danos materiais devido roubo de carga (aço) de caminhões em assalto à mão armada - ressarcimento reclamado da transportadora e da sua seguradora pela proprietária da carga - improcedência da demanda contra a seguradora que pagou indenização nos limites da apólice - procedência contra transportadora que descumpriu cláusula especial do contrato de seguro relativa a "gerenciamento do risco" (instalação de sistema de rastreamento e monitoramento da viagem) - condicionamento do transporte à existência do seguro - inobservada cautela exigível da transportadora - afastadas justificativas de caso fortuito ou força maior excludentes de responsabilidade - já improvidos agravo retido da seguradora e apelação da autora - improvimento do apelo da transportadora . (TJSP; Apelação Cível 0135969-61.2012.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 29/04/2019)

Saliente-se que, como afirmando na exordial, a escolha das rés para o transporte deveu-se justamente à segurança prometida pelas contratadas: existência de seguro e monitoramento da carga durante o transporte. Porém, ambas garantias foram descumpridas: o rastreamento da carga falhou ou era inexistente; e a cobertura securitária foi negada pelo agravamento do risco.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por INDEL BAURU INDÚSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA contra SPP TRANSPORTES DE CARGAS - EIRELI (MVS TRANSPORTES E LOGÍSTICA) e TLA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI (MVS EXPRESS) para condenar as rés solidariamente ao pagamento R\$ 509.059,95, acrescidos de juros de mora incidentes a partir da citação (artigos 405 e 406 do CC) e correção monetária a partir de 17/09/2020, data do efetivo prejuízo . Sucumbente, as rés arcarão com a custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da condenação; b) IMPROCEDENTE a denúncia da lide apresentada por SPP TRANSPORTES DE CARGAS - EIRELI (MVS TRANSPORTES E LOGÍSTICA) e TLA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI (MVS EXPRESS) contra SOMPO SEGUROS S.A. Sucumbente, a denunciante responderá pelas despesas processuais da denunciada, mais honorários de 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, aguarde-se em cartório, por 30 dias, o requerimento do exequente para o início ao cumprimento definitivo da sentença, na forma dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil/15; que será cadastrado como incidente processual em apartado e contará com numeração própria.

Publique-se e intimem-se.
Bauru, 15 de dezembro de 2022.

ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
Juiz de Direito